

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 226/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด ปัตตานี โจทก์
นาย สี น้ำ หรือ น้ำ กำลัง เทียง จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 226

โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานหรือพยานแวดล้อม คงมีแต่คำให้การรับสารภาพของจำเลยชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนรวมทั้งบันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพกับคำให้การชั้นสอบสวนของ ท.ซึ่งมีใจความทำนองเดียวกับคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลย คำให้การชั้นสอบสวนดังกล่าวเป็นพยานบอกเล่าบันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพพร้อมภาพถ่ายจำเลยว่าเป็นการทำโดยไม่เต็มใจตามที่เจ้าพนักงานตำรวจสั่งเพราะกลัวถูกทำร้าย แม้โจทก์จะมีพิน்தำรวจตรีถ. เบิกความประกอบว่าชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพ เหตุการณ์ที่พิน்தำรวจตรีถ. รับทราบเกี่ยวกับเรื่องจำเลยกระทำผิดก็เป็นเพียงพยานบอกเล่าไม่พอฟังว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิด

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 290 วรรคหนึ่ง จำคุก 9 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็น

ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานหรือพยาน
แวดล้อมกรณีมาเบิกความเกี่ยวกับจำเลยทำร้ายผู้ตาย นอกจากนี้พยานหลักฐานที่
โจทก์นำสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยคือคำให้การรับสารภาพของจำเลยชั้นจับกุม
และชั้นสอบสวนรวมทั้งบันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพกับคำให้การ
ชั้นสอบสวนของนายประทีปสังคโยค นั้น สำหรับคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลย
และนายประทีปมีใจความทำนองเดียวกันว่าวันเกิดเหตุจำเลยกับนายประทีปไปพบผู้
ตายยังเรือประมงที่ผู้ตายทำงานแล้วจำเลยทวงเงินที่ผู้ตายยืมจำเลยไป 1,000 บาท
ผู้ตายไม่ยอมให้ จึงเกิดโต้เถียงและชกต่อยกันจนผู้ตายล้มลงจำเลยกระแทกผู้ตายที่
ใบหน้าและลำตัวหลายครั้งนายประทีปเข้าห้ามและพาจำเลยกลับไป เห็นว่า คำให้การ
ชั้นสอบสวนดังกล่าวเป็นพยานบอกเล่ามีน้ำหนักน้อยส่วนบันทึกการนำตัวผู้ต้องหาชี้
ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพพร้อมภาพถ่ายนั้นจำเลยเบิกความว่าเป็นการทำโดย
ไม่เต็มใจ ทำตามเจ้าพนักงานตำรวจสั่งเพราะกลัวจะถูกทำร้าย แม้โจทก์จะมีพยาน
ตำรวจตรีถวัล มั่งคั่ง มาเบิกความประกอบว่าเป็นผู้จับกุมจำเลยในข้อหาฆ่าผู้อื่น ชั้น
จับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพเหตุการณ์ที่พยานตำรวจตรีถวัลรับทราบ
เกี่ยวกับเรื่องจำเลยกระทำความผิดก็เป็นเพียงพยานบอกเล่า ไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่า
จำเลยเป็นผู้ทำร้ายผู้ตายจนถึงแก่ความตายที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้อง
โจทก์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ บุญนาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>